

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ZUR NUTZUNG DES AFFILIATE-PROGRAMMS

Datum des Inkrafttretens: 14.07.2025

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden die „Vereinbarung“) regeln die Teilnahme von Einzelpersonen und Unternehmen („Affiliates“) am AFFILIATE-PROGRAMM („Programm“), das von dem Unternehmen betrieben und verwaltet wird, einer nach dem Recht von England und Wales gegründeten Gesellschaft mit eingetragenem Sitz unter [Company Address], die unter der Marke „the Network“ tätig ist (im Folgenden „Unternehmen“, „wir“, „unser“ oder „uns“).

Mit der Registrierung und Teilnahme am Programm erklären Sie („Affiliate“, „Sie“) sich damit einverstanden, diese Vereinbarung einzuhalten und sich an sie zu binden.

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht von England und Wales. Etwaige Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von England und Wales.

1. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN UND REGISTRIERUNG

1.1. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sein, um diese Vereinbarung einzugehen. Mit der Anmeldung zum Programm bestätigen Sie, dass Sie rechtlich befugt sind, unsere Angebote in Ihrer Jurisdiktion zu bewerben.

1.2. Die Registrierung unterliegt einer manuellen Prüfung. Wir behalten uns das Recht vor, jeden Antrag nach eigenem Ermessen zu genehmigen oder abzulehnen, ohne zur Angabe von Gründen verpflichtet zu sein.

1.3. Sie müssen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens genaue und vollständige Angaben machen, einschließlich persönlicher Identifikationsdaten, Zahlungsdaten und der beabsichtigten Traffic-Quellen. Andernfalls kann dies zur Ablehnung oder Beendigung des Zugangs zum Programm führen.

1.4. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme keine lokalen Gesetze oder regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Bereich Verbraucherschutz und Datenschutz, verletzt.

2. PFLICHTEN DES AFFILIATES

2.1. Affiliates dürfen ausschließlich genehmigte Traffic-Quellen und Werbemethoden verwenden. Folgendes ist strikt untersagt:

- Betrügerischer oder incentivierter Traffic
- Traffic von Bots, Click-Farmen oder Auto-Weiterleitungen
- Brand-Bidding oder die Nachahmung des Unternehmens oder seiner Partner
- Irreführende Werbemittel oder falsche Werbung

2.2. Affiliates müssen alle geltenden britischen Werbegesetze und -vorschriften einhalten, einschließlich des Advertising Standards Authority (ASA) Code, der Anforderungen der Gambling Commission (sofern anwendbar) und des CAP Code.

2.3. Die Nutzung von Sub-Affiliates ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung gestattet. Der Affiliate ist in vollem Umfang für das Verhalten seiner Sub-Affiliates

verantwortlich.

2.4. Affiliates dürfen konformen Traffic nicht mit betrügerischen oder nicht konformen Quellen vermischen. Wir behalten uns in solchen Fällen das Recht vor, Leads zu disqualifizieren, Kampagnen auszusetzen und Zahlungen einzubehalten.

2.5. Das Unternehmen kann den Traffic und die Kampagnenergebnisse des Affiliates prüfen. Affiliates erklären sich damit einverstanden, auf Anfrage Kampagnendaten, Screenshots und Analysen bereitzustellen.

2.6. Der Affiliate verpflichtet sich, nach Treu und Glauben mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und alle Dokumente oder Erläuterungen bereitzustellen, die im Rahmen der Einhaltung geltender Gesetze und Überprüfungsverfahren angemessenerweise angefordert werden.

2.7. Der Affiliate bestätigt, im eigenen Namen zu handeln und nicht als Vertreter oder Bevollmächtigter eines Dritten aufzutreten, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich offengelegt wurde. Alle Affiliate-Unterpartner müssen offengelegt und vom Unternehmen genehmigt werden.

2.8. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Zahlung für Traffic, der zu Rückbuchungen oder Betrug führt oder gegen Angebots-KPIs verstößt, nach eigenem Ermessen zu verweigern. Überschreitet ein solcher Traffic vernünftige Schwellenwerte, kann das Unternehmen die Vereinbarung kündigen und rechtliche Schritte zur Rückforderung einleiten.

3. ANGEBOTE UND KPI

3.1. Angebote können vor dem vollumfänglichen Zugang individuellen Testobergrenzen und KPI-Zielen unterliegen.

3.2. Key Performance Indicators (KPIs) sind angebotsspezifisch und umfassen unter anderem:

- Konversionsraten
- Lead-Qualität
- Spielerbindung und Einzahlungen
- Betrugswert

3.3. Die Nichterfüllung der Mindest-KPI-Anforderungen kann zur Ablehnung von Leads, zum Einbehalt von Zahlungen oder zur Beendigung der Vereinbarung führen.

3.4. Angebotsbedingungen und Auszahlungen können jederzeit geändert werden. Die Benachrichtigung erfolgt über das Affiliate-Dashboard oder per E-Mail.

4. ZAHLUNGEN

4.1. Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 30 USD oder den entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen, abhängig von der gewählten Zahlungsmethode.

4.2. Zahlungen erfolgen auf Anfrage oder gemäß automatisierten Zyklen, vorbehaltlich der Abstimmung mit dem Werbetreibenden.

4.3. Auszahlungen unterliegen in der Regel einer Wartezeit von 14 bis 30 Tagen und können bis zu 45 Werktagen zur Bearbeitung benötigen. Wir haften nicht für Verzögerungen durch externe Zahlungsdienstleister.

4.4. Zu den akzeptierten Zahlungsmethoden gehören unter anderem:

- Capitalist
- Banküberweisung (SWIFT/SEPA)
- Andere Methoden nach Vereinbarung

4.5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Zahlungen bei Verdacht auf Betrug, Nichteinhaltung der Angebotsbedingungen oder ungelösten Streitigkeiten einzubehalten.

4.6. Alle Beträge werden, sofern nicht anders vereinbart, in US-Dollar berechnet und ausgezahlt. Währungsumrechnungsgebühren gehen zu Lasten des Affiliates.

4.7. Der Affiliate hat Rechnungen oder Zahlungsanforderungen fristgerecht in der vom Unternehmen festgelegten Weise einzureichen. Wird dies nicht innerhalb von 90 Tagen getan, kann dies zum Verfall der Zahlung führen, sofern nicht schriftlich anders vereinbart.

4.8. Das Unternehmen kann die Zahlung einbehalten, wenn der Werbetreibende die Ablehnung des Leads meldet oder das Angebot storniert. Der Affiliate erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen nicht für die Nichtzahlung durch den Werbetreibenden haftet, sofern nicht vertraglich anders zugesichert.

5. KONTOVERWALTUNG

5.1. Sie sind für die Vertraulichkeit Ihrer Kontozugangsdaten verantwortlich. Sie dürfen den Zugang nicht an Dritte weitergeben.

5.2. Wir behalten uns das Recht vor, Konten wegen Inaktivität, Verstoßes gegen die Bedingungen oder Verdachts auf Missbrauch zu kündigen oder zu sperren.

5.3. Doppelkonten sind nicht zulässig. Jedes doppelte oder betrügerische Konto wird unverzüglich und ohne Auszahlung deaktiviert.

5.4. Affiliates müssen sicherstellen, dass Affiliate-Tracking-Links ordnungsgemäß implementiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für entgangene Provisionen aufgrund defekter oder missbräuchlich verwendeter Links.

5.5. Als Kontoinhaber gilt die Person, der die bei der Kontoregistrierung angegebene E-Mail-Adresse gehört. Alle Zahlungen erfolgen an dieses Konto.

6. GEISTIGES EIGENTUM

6.1. Sämtliche Rechte am Programm, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dessen Design, Technologie, Marken, Angebote und Werbemittel, verbleiben ausschließliches Eigentum des Unternehmens und seiner Lizenzgeber.

6.2. Ihnen wird eine nicht ausschließliche, widerrufliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung unseres geistigen Eigentums ausschließlich zum Zweck der Bewerbung genehmigter Angebote gewährt.

6.3. Sie dürfen bereitgestellte Materialien oder Inhalte weder verändern noch zurückentwickeln noch missbräuchlich verwenden.

6.4. Alle Daten im Zusammenhang mit über das Programm generierten Leads oder Kunden bleiben, sofern nicht anders vereinbart, ausschließliches Eigentum des Unternehmens. Der Affiliate darf solche Daten nicht für Zwecke außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Vereinbarung verwenden.

7. DATENSCHUTZ UND SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE

7.1. Beide Parteien halten alle geltenden Datenschutzgesetze ein, einschließlich der UK GDPR und des Data Protection Act 2018.

7.2. Sie dürfen personenbezogene Daten von Endnutzern nicht ohne angemessene Rechtsgrundlage und Einwilligung der betroffenen Person erheben, speichern oder weitergeben.

7.3. Wir können begrenzte Daten über Sie (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten) zum Zweck der Verwaltung des Programms verarbeiten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

8.1. Nichts in dieser Vereinbarung beschränkt die Haftung für Tod oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit, Betrug oder eine andere Haftung verursacht wurden, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann.

8.2. Vorbehaltlich des Vorstehenden haften wir nicht für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich entgangenen Gewinns, entgangener Einnahmen oder Geschäftschancen, die sich aus Ihrer Teilnahme am Programm ergeben.

9. KÜNDIGUNG

9.1. Jede Partei kann diese Vereinbarung mit einer schriftlichen Kündigungsfrist von 7 Tagen kündigen.

9.2. Wir können die Vereinbarung im Falle eines Verstoßes, von Betrug oder regulatorischer Nichteinhaltung mit sofortiger Wirkung kündigen.

9.3. Nach Beendigung müssen Sie jegliche Nutzung unserer Materialien und Links einstellen. Ausstehende Zahlungen werden nach der Abstimmung verarbeitet.

10. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

10.1. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht von England und Wales und ist in Übereinstimmung damit auszulegen.

10.2. Etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von England und Wales.

11. ÄNDERUNGEN

11.1. Wir können diese Bedingungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Die fortgesetzte Nutzung des Programms nach solchen Änderungen gilt als Zustimmung.

12. IHRE RECHTE NACH DER UK GDPR

12.1. Gemäß der UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) haben Sie die folgenden Rechte:

- Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
- Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch dagegen
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Rechte im Zusammenhang mit automatisierter Entscheidungsfindung und Profiling

12.2. Um eines dieser Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte unter: [Company DPO Email]

12.3. Sie haben zudem das Recht, eine Beschwerde beim britischen Information Commissioner's Office (ICO) einzureichen: <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. VERTRAULICHKEIT

13.1. Jede Partei behandelt alle vertraulichen Informationen streng vertraulich und gibt sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weiter, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung der Vereinbarung für einen Zeitraum von 2 Jahren bestehen.